KAPITOLU 574

ATT DWAR IL-BANK MALTI TA' ŻVILUPP

ATT biex jipprovdi għat-twaqqif ta' Bank Malti ta' Żvilupp u d-determinazzjoni tal-funzjonijiet u s-setgħat tiegħu u biex jipprovdi għal ħwejjeġ anċillari jew inċidentali li għandhom x'jaqsmu miegħu.

24 ta' Novembru, 2017*

ATT XXI tal-2017

kif emendat bl-Avviżi Legali 355 tal-2017. u Bl-Att VII tal-2019

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 - 2
Taqsima II	Twaqqif u Tmexxija tal-Bank	3 - 36
Taqsima III	Bord ta' Sorveljanza	37 - 41
Taqsima IV	Ġenerali	42 - 44
L-Ewwel Skeda	Sottoskrizzjonijiet Inizjali għall-Kapital Azzjonarju Awtorizzat tal-Bank Malti ta' Żvilupp	
It-Tieni Skeda	Regolamenti dwar il-Bord ta' Sorveljanza tal-Bank Malti ta' Żvilupp	

Taqsima I

Preliminari

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar il-Bank Malti ta' Żvilupp. Titolu.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra: Tifsir.

"applikant" tfisser persuna li tapplika lill-Bank għal finanzjament, jew kull servizz ieħor;

"azzjonisti" tfisser il-proprjetarji ta' ishma tal-Bank skont l-artikolu 10(2);

"Bank" tfisser il-Bank Malti ta' Żvilupp kif imwaqqaf bl-artikolu 3;

"Bank Ċentrali" tfisser il-Bank Ċentrali ta' Malta kif imfisser bl-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta; Kap. 204.

"Bank Ewropew tal-Investiment" tfisser il-bank imwaqqaf bl-Artikolu 308 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

"Bord" tfisser il-Bord tad-Diretturi tal-Bank kif imwaqqaf taħt artikolu 20;

"Direttur" tfisser membru tal-Bord maħtur skont l-artikolu 21;

"ekwità" tfisser ishma ordinarji, komuni jew preferenzjali,

**Ara l-Avviż Legali 340 tal-2017.*

kupuni, opzjonijiet jew debitu li, bid-dekors taż-żmien jew bħala riżultat ta' kundizzjonijiet finanzjarji jew xort'oħra, jistgħu jinbidlu f'ekwità bl-għażla tal-emittent jew tad-detentur;

"emerġenza" tfisser ċirkostanza ta' forza maġġuri jew sitwazzjoni li, bħala riżultat ta' defiċjenza serja fid-dħul u/jew fil-likwidità li jsofri l-Bank jew minħabba kundizzjonijiet serji fis-swieq finanzjarji, ikollhom effett negattiv materjali fuq is-sigurtà u s-saħħa tal-Bank;

"Gvern" tfisser il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta;

"intrapriża" tfisser attività ekonomika organizzata mmexxija minn persuna waħda jew aktar;

"istituzzjoni finanzjarja" għandha l-istess tifsira li jagħtiha l-artikolu 2 tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji, u tinkludi kwalunkwe fergħa f'Malta ta' istituzzjoni mhux inkorporata f'Malta;

Kap. 376.

"istituzzjoni ta' kreditu" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Numru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta' kreditu u intrapriżi ta' investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Numru 648/2012, kif emendat minn żmien għal żmien, u tinkludi dawk il-miżuri kollha maħsuba għall-implimentazzjoni li ħarġu jew jistgħu jinħarġu skont l-istess Regolament (CRR);

"Kap Eżekuttiv" tfisser il-kap amministrattiv tal-Bank maħtur skont l-artikolu 21(9);

"korp ġuridiku" tfisser għaqda ta' persuni li għandha personalità ġuridika distinta minn dik tal-azzjonisti tagħha;

"Kummissjoni Ewropea" tfisser il-Kummissjoni Ewropea mwaqqfa bl-Artikolu 13 tat-Trattat;

"kumpannija" tfisser kumpannija ffurmata u reġistrata taħt it-Taqsima V tal-Att dwar il-Kumpanniji jew taħt l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali;

Kap. 386.
Kap. 168.

"Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali" tfisser il-korp konsultattiv imwaqqaf bl-artikolu 3 tal-Att dwar il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali;

Kap. 431.

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli mill-Bank;

"obbligu ta' debitu" tfisser impenn, obbligazzjoni, nota, ċertifikat ta' investment jew evidenza oħra ta' debitu jew garanzija ta' korporazzjoni, sew jekk assigurata u sew jekk le;

"ordinamenti" tfisser ordinamenti magħmula skont l-artikolu 22(2)(*j*);

"persuna" tinkludi *trust*, soċjetà, assoċjazzjoni ta' persuni naturali, korporazzjonijiet, organizzazzjonijiet pubbliċi u entitajiet pubbliċi;

"persuna interessata" tfisser:

(*a*) ir-raġel jew il-mara, is-sieħeb jew sieħba, il-wild, ħu, oħt jew il-ġenitur ta' Direttur,

(*b*) ir-raġel jew il-mara jew is-sieħeb jew sieħba ta' wild, ta' ħu jew ta' oħt, jew ta' ġenitur ta' Direttur, jew

(*ċ*) il-ġenitur, ħu jew oħt il-mara jew ir-raġel jew tas-sieħeb jew sieħba, ta' Direttur;

"persuna politikament esposta" għandha l-istess tifsira li jagħtiha r-regolament 2 tar-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu; L.S. 373.01

"President" tfisser il-President tal-Bord maħtur skont l-artikolu 21(2)(*a*);

"proġett" tfisser investiment f'attività ekonomika mħaddma minn persuna waħda jew aktar jew intrapriżi;

"Regolament *de minimis*" tirreferi għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Numru 1407/2013 tal-1 ta' Diċembru 2013 dwar l-applikabilità tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal għajnuna *de minimis*;

"Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa" tirreferi għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Numru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna kompatibbli mas-suq intern fit-tħaddim tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat;

"riżoluzzjoni" tfisser riżoluzzjoni tal-Bord mgħoddija skont l-artikolu 22(2)(*j*);

"Skema ta' Kumpens għad-Depożitant" tfisser l-iskema mwaqqfa bir-regolament 4 tar-Regolamenti dwar l-Iskema ta' Kumpens għad-Depożitant; L.S. 371.09

"sussidjarju" għandha jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju; Kap. 371.

"titoli" tfisser ishma ta' kwalunkwe klassi jew serje ta' ishma, kupuni, opzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' debitu ta' korporazzjoni u tinkludi ċertifikati li jixhdu l-istess ishma jew obbligazzjonijiet ta' debitu;

"it-Trattat" għandha jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea; Kap. 460.

"Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika" tfisser l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mwaqqaf skont l-artikolu 108 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u promulgat bl-Att dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika; Kap. 396.

"l-Unjoni Ewropea" tfisser l-Unjoni Ewropea kif jirreferi għaliha t-Trattat;

"Żona Ekonomika Ewropea" tfisser iż-żona definita bl-Artikolu 1 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

Taqsima II

Twaqqif u Tmexxija tal-Bank

3. (1) Għandu jkun hemm Bank li jissejjaħ il-Bank Malti ta' Żvilupp. Il-Bank jista' juża n-nomenklatura "MDB" f'kuntratti Status legali.

kummerċjali u legali.

(2) L-uffiċċju prinċipali tal-Bank għandu jkun f'Malta.

(3) Il-Bank għandu jkun korp ġuridiku li jkollu personalità ġuridika distinta u jkollu s-setgħa, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, li jikkuntratta, li jakkwista, iżomm u jiddisponi minn kwalunkwe proprjetà għall-iskop tal-operat tiegħu, li jħarrek u jiġi mħarrek, u li jagħmel dawk l-affarijiet kollha u jidħol fi kwalunkwe transazzjoni li huma inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew it-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu skont dan l-Att.

Għan.

4. (1) L-għan tal-Bank hu li jsostni l-imprenditorija u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' Malta billi jipprovdi investimemt promozzjonali u finanzjament, joffri servizzi u pariri finanzjarji, u billi joħroġ titoli jew bi kwalunkwe mezz ieħor jiġbor fondi jew kapital għas-sostenn ta' dawn is-servizzi.

(2) Fil-qadi tal-attivitajiet tiegħu, il-Bank għandu jikkonsidra b'mod partikolari:

(*a*) il-bżonnijiet ta' intrapriżi żgħar u medji permezz ta' miżuri ta' għajnuna statali li huma kompatibbli mar-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa (GBER) jew miżuri finanzjarji skont ir-Regolament *de minimis*; u

(*b*) proġetti infrastrutturali kbar li jikkontribwixxu lejn żvilupp reġjonali jew nazzjonali importanti.

(3) B'mod ġenerali l-Bank għandu jaġixxi ta' intermedjarju ma' u permezz ta' banek kummerċjali, investituri privati u intermedjarji finanzjari privati oħra, sew jekk megħjuna u sew jekk le, f'qafas definit ibbażat *ex ante* fuq in-nuqqasijiet tas-suq skont l-artikolu 6(7).

(4) Il-Bank jista' jagħmel self dirett, b'dan illi ma joħnoqx il-vijabilità tal-banek kummerċjali u ta' intermedjarji finanzjarji privati oħra.

(5) Il-Bank jista' wkoll joffri finanzjament skont is-suq u jikseb qligħ ekwivalenti għal dak milħuq fis-suq minn punti ta' referenza kumparabbli, b'dan illi fl-eżerċizzju ta' din l-attività mhux ta' għajnuna, il-Bank m'għandux jikkompeti ma' istituti kummerċjali iżda għandu biss jagħmel tajjeb għall-vojt u n-nuqqasijiet fl-infrastruttura finanzjarja.

Garanzija tal-Gvern.

5. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), il-Gvern għandu jiggarantixxi:

(*a*) sa mija (100) fil-mija tal-obligazzjonijiet kollha tal-Bank fir-rigward tas-self aggregat mogħti u t-titoli maħruġa mill-Bank, tranżazzjonijiet bil-quddiem jew opzjonijiet li l-Bank jidħol għalihom u kreditu ieħor mogħti minn istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li jkunu liċenzjati jew entitajiet oħra tal-gvern lil terzi sal-limitu li dawn it-transazzjonijiet, opzjonijiet u krediti jkunu espressament garantiti mill-Bank; u

(*b*) sa mija (100) fil-mija tas-self, faċilitajiet u garanziji maħruġa mill-Bank fil-kors ordinarju tan-negozju kif

iktar speċifikat fil-Memorandum ta' Ftehim li għalih jirreferi s-subartikolu (2).

(2) Il-Gvern u l-Bank għandhom jidħlu f'Memorandum ta' Ftehim li jistipula l-ammont f'euro u/jew il-perċentwali msemmija fis-subartikolu (1), tal-garanzija mogħtija lill-Bank. Il-garanzija tal-Gvern għandha tkun inkondizzjonata, irrevokabbli u mal-ewwel sejħa. L-ammont imsemmi f'dan is-subartikolu għandu jkun mgħarraf lill-Bank fl-ewwel jum tax-xogħol tal-ewwel u s-sitt sena u fi snin sussegwenti f'intervalli ta' ħames snin, imma għandu dejjem ikun biżżejjed biex jagħmel tajjeb għall-garanziji mogħtija fil-perjodi ta' qabel u l-obbligi pendenti li l-Bank jista' jkollu.

Setgħat speċifiċi tal-Bank.

6. (1) Il-Bank jista':

(*a*) jagħti self lil;

(*b*) jinvesti fi; u/jew

(c) jagħti garanziji,

fir-rigward ta' kwalunkwe persuna, sakemm din ma tkunx persuna politikament esposta.

(2) Is-self, l-investiment u l-garanziji għandhom isiru jew jingħataw biss meta, fl-opinjoni tal-Bord jew kwalunkwe kumitat elenkat fl-artikolu 22(2)(*d*) jew uffiċjal tal-Bank nominat mill-Bord:

(*a*) il-persuna tħaddem, jew ser tħaddem, intrapriża jew proġett f'Malta jew għall-benefiċċju ta' Malta;

(*b*) l-ammont investit, jew li ser ikun investit, fl-intrapriża jew proġett minn persuni oħra minbarra l-Bank u n-natura tal-intrapriża jew proġett huma tali li l-Bank għandu għaliex jifhem li dawk il-persuni jkunu ser jibqgħu impenjati fl-intrapriża jew proġett b'mod li jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom volontarjament u fil-ħin; u

(*ċ*) li wieħed jista' raġjonevolment ibassar illi l-intrapriża jew proġett ser jirnexxilhom jipprovdu l-prodotti jew servizzi b'mod stabbli u vijabbli u li jiġġeneraw biżżejjed likwiditá biex tagħmel tajjeb għall-obbligazzjonijiet li jista' jkollhom ma' krediturі u terzi oħra interessati.

(3) Fi kwalunkwe ċirkostanza li fiha l-Bank jagħti self jew jagħmel investiment ma' persuna, jew jagħti garanzija rigward persuna, skont dan l-artikolu, il-Bank jista':

(*a*) jixtri jew xort'oħra jakkwista proprjetà reali jew personali jew immobbli jew mobbli inklużi krediti li għad iridu jitħallsu; u

(*b*) bla ħsara għal kull jedd ta' fidi li jista' jeżisti, jiddetjeni, jikri lill-persuna u sussegwentement ibigħ, jiddisponi minn jew xort'oħra jinnegozja l-istess proprjetà.

(4) Il-Bank jista':

(*a*) jakkwista u jżomm titoli tal-ewwel klassi jew subordinati jew interessi fuq titoli jew il-jedd għal xi titolu, ta' kwalunkwe tip u fi kwalunkwe forma biex jissodisfa kull obbligazzjoni marbuta ma' self, investiment, garanzija jew ftehim li l-Bank jagħmel jew jagħti;

(*b*) iċedi titolu, interessi fuq titolu jew il-jedd fuq titolu u jixtri u jiddetjeni, bi tpartit, titolu jew interessi fuq titolu jew il-jedd fuq titolu, ta' kwalunkwe tip u fi kwalunkwe forma;

(*ċ*) jillikwida titolu, interessi fuq titolu jew jedd fuq titolu magħmul, akkwistat jew minnu miżmum fuq self, investiment, garanzija jew ftehim; u

(*d*) ipartat, jikri, ibigħ, jassenja, jgħaddi jew xort'oħra jiddisponi minn self, investiment, garanzija, ftehim, titolu, interessi fuq titolu jew jedd fuq titolu.

(5) Il-Bank jista' jakkwista u jinnegozja daqslikieku kienu tiegħu kull self, investiment jew garanzija mogħtija jew magħmula minn persuna oħra jekk:

(*a*) is-self, l-investiment jew il-garanzija jilħqu l-kriterju ta' eliġibbiltà stipulati fis-subartikolu (2); jew

(*b*) huma parti minn blokk ta' self, investimenti jew garanziji li l-biċċa l-kbira tagħhom jilħqu dawk il-kriterji.

(6) Fit-tħaddim tas-subartikolu (1), il-Bank jista':

(*a*) jiffinanzja intrapriżi, negozju u proġetti ta' kull xorta, imma b'mod partikolari dawk li jikkontribwixxu għal ekonomija ta' kwalità għolja, dinamika, produttiva u innovattiva;

(*b*) jipprovdi aċċess għal kapital adegwat għal intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, għall-professjonijiet u negozji *start-up*;

(*ċ*) jiffinanzja proġetti ta' koperativi, intrapriżi soċjali u proġetti ta' bini ta' djar, partikolarment fejn dan iwassal għal tiġdid urban;

(*d*) jiffinanzja fondi għal proġetti infrastrutturali reġjonali jew nazzjonali importanti, speċjalment dawk li jżidu l-kompetittività ta' Malta;

(*e*) jagħti self u forom oħra ta' finanzjament għall-iskopijiet ta' proġett jew proġetti lil awtoritajiet, aġenziji, korporazzjonijiet, *special purpose vehicles*, u entitajiet oħra mwaqqfa b'liġi;

(*f*) jagħti finanzjamenti oħra fl-interess tal-ekonomija Maltija u Ewropea, bħal proġetti fl-interess tal-Unjoni Ewropea li huma ko-finanzjati mill-Bank Ewropew tal-Investiment jew istituzzjonijiet ta' finanzjament multilaterali simili;

(*g*) jipprovdi servizzi ta' pariri dwar finanzi u żvilupp ta' proġetti;

(*h*) iwettaq attivitajiet oħra sakemm ikun hemm relazzjoni diretta bejn dawn l-attivitajiet u l-qadi tal-funzjonijiet tal-Bank elenkati hawn fuq; u

(*i*) jiggarantixxi, sew bħala obbligant primarju jew sekondarju, fl-intier tiegħu jew f'parti minnu, self għal żvilupp ekonomiku li l-Bank jieħu sehem fih.

(7) Fit-tħaddim tas-subartikoli (1) u (6) il-Bank għandu jillimita l-attivitajiet tiegħu għall-provvista ta':

(*a*) finanzjament megħjun awtorizzat skont -

(i) ir-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa;

(ii) skemi ta' għajnuna approvati;

(iii) għajnuna approvata taħt linji gwida maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea; u

(iv) strumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea pprovduti b'fondi Ewropej, fejn il-Bank jaġixxi ta' aġenzija li tidderiġi u tamministra l-fondi Ewropej, jew bħala ko-investitur;

(*b*) għajnuna li tissodisfa l-kundizzjonijiet tar-Regolament *de minimis* fil-livell tal-benefiċjarji finali;

(*ċ*) jiffinanzja bil-kundizzjonijiet tas-suq benefiċjarji finali li jaqgħu taħt ir-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa, fejn il-kundizzjonijiet kollha dwar l-artikoli rilevanti tar-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa jitħarsu, ħlief għall-ħtiġiet tad-daqs tal-għajnuna u l-ammonti massimi li jistgħu jingħataw; b'dan li, fil-każ ta' proġetti infrastrutturali, il-parteċipazzjoni ta' investituri privati għandha tkun ta' mill-inqas ħamsin (50) fil-mija *pari passu* mal-Gvern;

(*d*) jipprovdi, bil-kundizzjonijiet tas-suq, parteċipazzjoni fi strumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea;

(*e*) jipprovdi kull finanzjament ieħor wara li tinġieb l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

(8) Il-Bank jista' jiġbor fondi kemm ta' terminu qasir u kif ukoll ta' terminu twil permezz ta' self bilaterali, u joħroġ:

(*a*) ċertifikati ta' depożitu;

(*b*) ċertifikati b'rata fissa jew li tvarja; u

(*ċ*) obbligi ta' debitu,

f'Malta jew band'oħra.

Restrizzjoni.

7. Il-Bank ma jistax jaċċetta depożiti individwali minn membri tal-pubbliku. Il-Bank ma jistax joffri depożiti koperti bl-Iskema ta' Kumpens lid-Depożitant.

Tmexxija tan-negozju.

8. (1) Il-Bank jista' joffri finanzjament skont l-artikolu 6(1) kemm direttament waħdu jew flimkien ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra fejn ikun determinat illi:

(*a*) is-suq finanzjarju mhux qed jipprovdi finanzjament adegwat lil ċerti linji ta' negozju, kategoriji ta' klijenti, jew tipi ta' intrapriżi li jinkwadraw fil-missjoni soċjali u ekonomika tal-Bank, jew

(*b*) jekk dak il-finanzjament, għalkemm ipprovdut fis-suq, mhux tat-tip li jista' jilħaq l-iskop tal-Bank skont l-artikolu 4:

Iżda, b'mod ġenerali, il-finanzjament dirett tal-Bank waħdu:

(i) ma għandux jaqbeż 25 fil-mija tas-self kollu tal-Bank, u

(ii) għandu jingħata skont skemi mfassla apposta għall-ħtiġiet ta' dawk il-linji ta' negozju, kategoriji ta' klijenti, jew tipi ta' intrapriżi konċernati.

(2) B'mod ġenerali s-self tal-Bank għandu jkun assikurat direttament jew indirettament bl-assikurazzjoni bankarja skont l-użu jew assikurazzjoni oħra aċċettabbli għall-Bank. Meta jieħu xi ħaġa b'kollateral il-Bank jistrieħ fuq dawk l-assi bħala s-sors sekondarju tar-radd lura tas-self f'każ illi l-likwidità tal-proġett tiddgħajjef.

Indipendenza u awtonomija tal-Bank.

9. Il-Bank, il-President, id-diretturi, l-uffiċjali u l-impjegati tiegħu għandhom jaqdu l-inkarigu tagħhom skont dan l-Att b'mod indipendenti u awtonomu, u m'għandhomx jitolbu jew jirċievu istruzzjonijiet minn xi awtorità, sew pubblika u sew le, jew minn xi istituzzjoni oħra ta' kwalunkwe forma.

Kapital awtorizzat. *Emendat: VII.2019.68.*

10. (1) Il-kapital azzjonarju awtorizzat inizjali tal-Bank għandu jkun ta' mitejn miljun euro (€200,000,000) maqsum f'żewġ miljun (2,000,000) sehem ta' valur pari ta' mitt euro (€100) kull wieħed.

(2) Wara li tingħata l-awtorizzazzjoni mill-Ministru għall-Finanzi;

(*a*) il-Gvern jew kwalunkwe istituzzjoni u, jew entità li hija direttament jew indirettament proprjetà esklussiva tal-Gvern, għandhom jissottoskrivu għal mija (100) fil-mija tal-kapital azzjonarju awtorizzat u maħruġ;

(*b*) il-Gvern jew kwalunkwe istituzzjoni u, jew entità li hija direttament jew indirettament proprjetà esklussiva tal-Gvern jistgħu jissottoskrivu għall-kapital awtorizzat u mħallas sal-limitu ta' tletin (30) fil-mija, f'forma ta' proprjetà mobbli u, jew immobbli li tkun libera u franka minn kull ingombru, ipoteka jew piżijiet oħra; u

(*ċ*) il-Bank għandu jirċievi mingħand il-Gvern jew l-istituzzjoni u, jew entità li hija direttament jew indirettament proprjetà esklussiva tal-Gvern, garanzija ġenerali tat-titolu kontra talbiet ta' terzi, inklużi klawsoli tad-dritt ta' bejgħ u tal-pussess paċifiku. Il-valur ta' kwalunkwe proprjetà immobbli trasferita lill-Bank, għandu jiġi verifikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.

(3) (*a*) Il-kapital awtorizzat u maħruġ għandu jkun determinat mill-azzjonisti minn żmien għal żmien. Is-sottoskrizzjoni inizjali għall-kapital azzjonarju awtorizzat għandha ssir skont l-Ewwel Skeda ta' dan l-Att;

(*b*) Il-kapital imħallas għandu jkun determinat mill-Bord

minn żmien għal żmien u għandu jitħallas mill-azzjonisti f'pagamenti kif jiddeċiedi l-Bord b'avviż ta' xahrejn.

(4) Il-kapital imħallas mill-Gvern u kwalunkwe istituzzjoni u, jew entità li huma direttament jew indirettament proprjetà esklussiva tal-Gvern, mad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att u sussegwentement kif stipulat f'dan l-Att huwa vestit fil-Bank bħala l-kapital imħallas tiegħu u jinbidel f'ishma ordinarji tal-Bank.

Riżorsi ta' kapital ordinarju.

11. Għall-fini ta' dan l-Att, "riżorsi ta' kapital ordinarju" tal-Bank għandhom jinkludu flejjes miġbura skont kif ġej:

(*a*) kapital tal-Bank maħruġ u mħallas, sottoskritt skont l-artikolu 10;

(*b*) titoli ta' debitu maħruġa mill-Bank;

(*ċ*) flejjes li l-Bank jista' jissellef skont is-setgħat mogħtija bl-artikolu 18;

(*d*) ħlas lura ta' self u garanzija magħmula jew imrodda lura lill-Bank;

(*e*) dħul minn fondi oħra li l-Bank jirċievi.

Użu tar-riżorsi.

12. Ir-riżorsi u l-faċilitajiet tal-Bank għandhom jintużaw biss għat-tħaddim tal-għanijiet u l-funzjonijiet tal-Bank kif stipulati f'dan l-Att.

Limitazzjonijiet fuq l-operat ordinarju.

13. (1) L-ammont totali ta' self, investimenti f'ishma u garanziji magħmula mill-Bank fil-kors tal-operat ordinarju tiegħu favur individwu jew grupp ta' klijenti b'konnessjoni ma' xulxin m'għandu fl-ebda żmien jaqbeż il-ħamsa u għoxrin (25) fil-mija tal-kapital sottoskritt mhux mittiefes, riżervi ġenerali u speċjali li jagħmlu parti mir-riżorsi ta' kapital ordinarju, esklużi riżervi oħra li mhumiex intiżi għall-operat ordinarju.

(2) Fil-każ ta' flejjes investiti f'kapital ta' ekwità meħuda mir-riżorsi ta' kapital ordinarju tal-Bank, l-ammont totali investit m'għandux jaqbeż l-għaxra (10) fil-mija tal-ammont totali ta' kapital sottoskritt mhux mittiefes, riżervi ġenerali u speċjali li jagħmlu parti mir-riżorsi ta' kapital ordinarju, esklużi riżervi oħra li mhumiex intiżi għall-operat ordinarju.

(3) L-ammont investit f'ishma m'għandux jaqbeż dik il-perċentwali tal-kapital ta' ekwità tal-intrapriża jew kumpanija konċernata skont kif il-Bord jiddetermina li jkun xieraq. Il-Bank m'għandux juża l-investiment li jagħmel biex jittanta jakkwista interess maġġoritarju fl-intrapriża jew kumpanija konċernata, ħlief fejn dan ikun meħtieġ biex iħares l-investiment tal-Bank.

(4) Finanzjament ta' ekwità għandu jsir biss wara li l-Bord, b'vot tal-maġġoranza minn fost l-għadd totali ta' Diretturi, jiddetermina li l-Bank huwa f'qagħda li jipparteċipa. Il-Bord għandu jqis u japprova kull investiment f'ishma każ b'każ.

Prinċipji tal-operat.

14. Ix-xogħol tal-Bank għandu jitħaddem skont prinċipji kummerċjali u ekonomiċi tajbin u l-prinċipji hawn taħt elenkati għandhom japplikaw, *inter alia*:

(*a*) qabel ma jingħata finanzjament, l-applikant għandu jkun issottometta proposta ta' self adegwata u l-Kap

Eżekuttiv għandu jkun ippreżenta quddiem il-Bord rapport bil-miktub, flimkien mar-rakkomandazzjonijiet tiegħu, ibbażat fuq studju magħmul mill-impjegati;

(*b*) fil-konsiderazzjoni ta' applikazzjoni għal self jew garanzija, il-Bank għandu jqis sewwa l-kapaċità tal-applikant li jikseb finanzjament u faċilitajiet minn band'oħra fuq pattijiet u kundizzjonijiet li l-Bank jidhirlu raġjonevoli, wara li jqis il-fatturi kollha pertinenti;

(*ċ*) meta jagħti self jew jagħmel garanzija, il-Bank għandu jqis sewwa l-prospetti li min jissellef u l-garanti, skont il-każ, ikun f'qagħda li jissodisfa l-obbligi tiegħu volontarjament skont il-kuntratt ta' self;

(*d*) meta jagħti jew jiggarantixxi self, ir-rata ta' imgħax, miżati oħra u l-iskeda ta' ħlas lura tal-kapital għandhom ikunu tali li, fil-fehma tal-Bank, ikunu xierqa għas-self konċernat;

(*e*) meta jiggarantixxi self magħmul minn investituri oħra, jew meta jissottoskrivi l-bejgħ ta' titoli, il-Bank għandu jingħata kumpens xieraq għar-riskju li jkun qed jieħu;

(*f*) f'każ ta' self dirett mill-Bank, il-Bank għandu jippermetti li min jissellef jiġbed il-flus biss biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż konnessi mal-proġett hekk kif u meta dawn jinħolqu;

(*g*) il-Bank għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li r-rikavat ta' kull self magħmul jew li fih il-Bank jieħu sehem, jintuża biss għall-għan li għalih ikun sar is-self u dan b'attenzjoni għal konsiderazzjonijiet ta' ekonomija u effiċjenza;

(*h*) il-Bank għandu jfittex li jżomm diversifikazzjoni raġjonevoli fl-investimenti li jagħmel f'kapital ta' ekwità; m'għandux jassumi r-responsabbiltà tat-tmexxija ta' kwalunkwe kumpanija jew intrapriża li fiha jinvesti, salv meta dan hu meħtieġ biex jitħares l-investiment; u

(i) fl-operat tiegħu l-Bank għandu jimxi fuq prinċipji bankarji sodi.

Pattijiet u kundizzjonijiet fuq self dirett u garanziji.

15. Fil-każ ta' self dirett jew li fih il-Bank jieħu sehem jew self garantit mill-Bank, il-kuntratt għandu jistabbilixxi, skont il-prinċipji tal-operat stipulati fl-artikolu 14 u skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, il-pattijiet u kundizzjonijiet tas-self jew garanzija li jkunu, inkluż dawk li jirrigwardaw il-ħlas lura tal-kapital, l-imgħax u miżati oħra, skadenzi u d-dati tal-pagament fir-rigward tas-self, jew il-miżati u spejjeż oħra fir-rigward tal-garanzija, rispettivament. Il-garanziji tal-Bank għandhom jinħarġu biss għal żmien ta' skadenza fissa u għandhom jistipulaw illi l-Bank jista' jtemm ir-responsabbiltà tiegħu fil-konfront tal-imgħax jekk, fil-każ ta' inadempjenza min-naħa tad-debitur jew il-garanti tiegħu, skont il-każ, il-Bank joffri li jixtri l-

imgħax akkumulat (kollu jew parti minnu) sad-data stipulata fl-offerta, it-titoli jew obbligazzjonijiet garantiti, bi prezz pari jew inqas.

Kummissjoni u miżati.

16. (1) Il-Bank, b'żieda mal-imgħax, għandu jżomm dawk il-kummissjonijiet u miżati fuq krediti, servizzi u faċilitajiet oħra li huwa joffri jew jieħu sehem fihom bħala parti mill-operat ordinarju tiegħu.

(2) Meta jiggarantixxi self bħala parti mill-operat ordinarju tiegħu, il-Bank għandu jżomm miżata ta' garanzija, f'rata determinata mill-Bord, pagabbli kull tant żmien fuq il-valur tal-garanzija pendenti.

(3) Ħlasijiet oħra li l-Bank jista' jżomm fl-operat ordinarju tiegħu u kwalunkwe kummissjoni, miżati u ħlasijiet oħra fl-operat speċjali tiegħu għandhom jiġu ddeterminati mill-Bord.

Proċeduri dwar djun tal-Bank.

17. (1) F'każijiet ta' inadempjenza f'self li l-Bank jagħmel jew li fih jipparteċipa jew li jiggarantixxi fl-operat ordinarju tiegħu, il-Bank għandu jieħu dik l-azzjoni li jidhirlu xierqa fil-modifikazzjoni tat-termini tas-self, inkluż imma mhux limitatament għall-applikazzjoni ta' penalitajiet maqbula minn qabel.

(2) Kull meta jkun hemm il-ħtieġa, biex il-Bank jagħmel tajjeb għal ħlas ta' imgħax, ħlasijiet oħra u amortizzazzjoni fuq self fl-operat ordinarju tal-Bank, jew biex jonora r-responsabilitajiet tiegħu fir-rigward ta' pagamenti simili fuq self garantit minnu, addebitabbli lir-riżorsi kapitali ordinarji, il-Bank jista' jsejjaħ għal ammont xieraq tal-kapital sottoskritt mhux imsejjaħ kif stipulat fl-artikolu 10 u, jekk il-Bank iqis li jeħtieġ kapital addizzjonali għax-xogħol tiegħu 'l fuq mill-kapital sottoskritt u mhux imsejjaħ, għandu jirrakkomanda dik iż-żieda fil-kapital għall-konsiderazzjoni tal-azzjonisti, b'dan illi kull injezzjoni ta' kapital addizzjonali tkun suġġetta għall-konsultazzjoni minn qabel mal-Kummissjoni Ewropea.

Setgħat ġenerali.

18. Bla ħsara għas-setgħat speċjali msemmija f'dan l-Att, il-Bank għandu jkollu wkoll is-setgħa li:

(*a*) jissellef flejjes minn Malta jew band'oħra, u f'dan ir-rigward jagħti dak il-kollateral jew titolu għal dan il-għan kif il-Bank jiddetermina;

(*b*) ibigħ u jixtri titoli li l-Bank ikun ħareġ jew iggarantixxa jew li fihom ikun investa;

(*ċ*) jiggarantixxi titoli li fihom ikun investa biex jiffaċilita l-bejgħ tagħhom;

(*d*) jissottoskrivi, jew jieħu sehem fis-sottoskrizzjoni ta', titoli maħruġa minn kwalunkwe kumpanija jew intrapriża għal għanijiet konsistenti mal-iskop tal-Bank u skont kif jipprovdi l-artikolu 6(7);

(*e*) jinvesti fondi, mhux meħtieġa għall-operat tiegħu, f'titoli negozjabbli;

(*f*) jidħol fi transazzjonijiet maħsuba biex inaqqsu r-riskju fl-amministrazzjoni finanzjarja tal-Bank, inkluż kull strument finanzjarju u ftehim li l-għan tiegħu huwa l-ġestjoni tar-riskji finanzjarji, bħal rata ta' imgħax jew

ftehim dwar kambju tal-munita, opzjonijiet, kuntratti dwar *forward futures*, mekkaniżmi ta' kollateral u ftehim ieħor simili;

(*g*) jimpenja u jipoteka kwalunkwe attiv tiegħu bħala kollateral għal kwalunkwe obbligazzjoni ta' debitu maħruġa mill-Bank jew bħala assikurazzjoni għall-adempjenza mal-obbligi tiegħu fi kwalunkwe ftehim;

(*h*) jipprovdi konsulenza teknika u għajnuna skont l-għan li għalih twaqqaf, u fejn l-ispejjeż konnessi ma' dawn is-servizzi mhumiex rimborsabbli, inaqqas dawn l-ispejjeż mill-qligħ nett tiegħu; fl-ewwel ħames (5) snin tal-operat tiegħu, il-Bank jista' jużа sa tnejn (2) fil-mija tal-kapital imħallas tiegħu għal dawn is-servizzi fuq bażi mhux rimborsabbli; u

(*i*) jeżerċita setgħat oħra u jistabbilixxi normi u regolamenti li jistgħu jkunu meħtieġa jew xierqa għall-aħjar sostenn tal-għanijiet u l-funzjonijiet tiegħu skont dan l-Att.

Użu ta' muniti.

19. Il-Bank jista' jżomm kwalunkwe waħda minn dan li ġej:

(*a*) deheb u muniti kambjabbli;

(*b*) muniti akkwistati mill-Bank skont artikoli 11 u 16.

Struttura.

20. Il-Bank għandu jkollu Bord tad-Diretturi, President u Kap Eżekuttiv u dawk l-uffiċjali u impjegati kollha li jkunu meħtieġa.

Kompożizzjoni tal-Bord tad-Diretturi.

21. (1) Il-Bank għandu jkollu Bord tad-Diretturi magħmul minn seba' (7) membri.

(2) Il-Bord tad-Diretturi għandu jinħatar kif ġej:

(*a*) President, li jkun persuna ta' kompetenza għolja fl-oqsma tal-ekonomija jew tal-finanzi, maħtura mill-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni;

(*b*) erba' Diretturi, li jkunu persuni ta' kompetenza għolja fl-oqsma tal-ekonomija jew tal-finanzi, maħtura mill-Ministru; u

(*ċ*) żewġ Diretturi indipendenti mill-qasam mhux governattiv li jkunu maħtura mill-Ministru fuq il-parir tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, iżda li ma jkunux membri ta' dak il-Kunsill.

(3) Ħadd mhu eliġibbli li jkun maħtur jew li jkompli jservi ta' Direttur jew President jekk l-individwu jkun:

(*a*) Membru tal-Kamra tad-Deputati; jew

(*b*) impjegat fis-servizz pubbliku; jew

(*ċ*) huwa Direttur jew uffiċjal ta' istituzzjoni ta' kreditu oħra; jew

(*d*) ġie dikjarat fallut skont il-ligi ta' kwalunkwe pajjiż.

(4) Id-Diretturi, ħlief għall-President u d-Diretturi indipendenti maħtura skont is-subartikolu (2)(*ċ*), għandhom jibqgħu fil-ħatra għal żmien ħames (5) snin u jistgħu jkunu maħtura mill-ġdid għal perjodu

ieħor ta' tliet (3) snin, iżda jistgħu jitneħħew għal raġuni skont is-subartikolu (7).

(5) Il-President għandu jibqa' fil-ħatra għal sitt (6) snin u jista' jerġa' jkun maħtur iżda m'għandux iservi għal aktar minn għaxar (10) snin, iżda jista' jitneħħa għal raġuni skont is-subartikolu (7).

(6) Id-Diretturi indipendenti għandhom jibqgħu fil-kariga għal sitt (6) snin u jistgħu jerġgħu jkunu maħtura għal żmien tliet (3) snin, iżda jistgħu jitneħħew għal raġuni skont is-subartikolu (7).

(7) Imġiba li twassal għat-tneħħija tinkludi, iżda mhux limitatament, li l-persuna titlef il-kapaċitajiet mentali, li tkun instabet ħatja ta' reat punibbli b'sentenza ta' ħabs, jew tkun dikjarata falluta tul iż-żmien tal-ħatra, ksur ta' kunfidenzjalità, ksur fi dmirijiet ta' fiduċja, kunflitti ta' interess mhux dikjarati, ksur serju tal-Kodiċi ta' Etika tal-Bank, jew fil-każ ta' Direttur maħtur skont is-subartikolu (2)(*ċ*) jekk il-Ministru, fuq il-parir tal-Bord ta' Sorveljanza, kif imfisser fl-artikolu 37, ikun tal-fehma li hu ma jibqax jikkwalifika bħala Direttur indipendenti.

(8) Il-President u d-Diretturi huma intitolati li jitħallsu mill-Bank dik ir-rimunerazzjoni ffissata mill-Ministru għall-ħin li fih jattendu għal-laqgħat tal-Bord u biex jaqdu d-doveri tagħhom skont dan l-Att.

(9) Id-Diretturi għandhom jaħtru Kap Eżekuttiv għal żmien u bil-pattijiet u kundizzjonijiet li jidhrilhom xierqa u, bla ħsara għall-ftehim magħmul f'kull każ partikolari, jistgħu jirrevokaw din il-ħatra. Il-Kap Eżekuttiv għandu jattendi l-laqgħat tal-Bord jekk jintalab jagħmel hekk mill-President, ħlief meta l-Bord jiddiskuti l-kundizzjonijiet tal-ħatra tiegħu, il-prestazzjoni tiegħu, it-tneħħija tiegħu mill-ħatra jew kwalunkwe proċeduri dixxiplinarji fil-konfront tiegħu, u m'għandux ikollu vot.

Setgħat tal-Bord tad-Diretturi.

22. (1) Is-setgħat kollha tal-Bank għandhom ikunu vestiti fil-Bord.

(2) Il-Bord għandu jkun responsabbli mit-tmexxija tal-operat ġenerali kif ukoll mill-amministrazzjoni tal-affarijiet u tan-negozju tal-Bank, u għal dan il-għan għandu, b'żieda ma' dawk is-setgħat espressament mogħtija lilu b'dan l-Att:

(*a*) jieħu deċiżjonijiet rigward self, garanziji, investimenti f'ishma kapitali, self lill-Bank mingħand terzi, l-għoti ta' għajnuna teknika u operazzjonijiet oħra tal-Bank;

(*b*) jawtorizza l-konklużjoni ta' ftehim ta' koperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali;

(*ċ*) jiddetermina s-salarji u kondizzjonijiet oħra tal-impieg tal-Kap Eżekuttiv;

(*d*) iwaqqaf Kumitat tar-Riskju, Kumitat tal-Verifika, Kumitat tal-Etika u Governanza, u Kumitat tar-Rimunerazzjoni u kull kumitat ieħor li l-Bord jidhirlu li jkun meħtieġ, u jiddetermina l-kompożizzjoni, is-setgħat, dmirijiet u l-ħatra tal-membri tagħhom. Dawn il-Kumitati, li jistgħu jkunu preseduti minn Direttur wieħed jew aktar skont kif jiddeċiedi l-Bord, għandhom jagħtu l-fehmiet tagħhom, li ma jkunux

jorbtu, biex iħaffu l-proċess tad-deċiżjonijiet tal-Bord. Il-Kumitati jistgħu jkunu ppreseduti minn Direttur wieħed jew aktar skont kif jiddeċiedi l-Bord, sakemm f'każ li xi Kumitat ikun ippresedut minn Direttur wieħed, dan id-Direttur għandu jkun Direttur indipendenti;

(*e*) jiddelega s-setgħa ta' azzjoni f'dak kollu li mhuwiex speċifikatament riżervat għall-Bord skont dan l-Att, permezz ta' ordinament jew riżoluzzjoni:

(i) lil kull persuna jew kumitat;

(ii) b'kull mezz (inkluż prokura);

(iii) sal-limitu;

(iv) fil-konfront ta' kull materja u territorju; u

(v) bit-termini u kondizzjonijiet;

(*f*) jawtorizza aktar delega tas-setgħat tad-Diretturi lil kwalunkwe persuna li lilha jkunu delegati, u jista' jirrevoka kull delega, kollha jew parti minnha, jew jibdel il-pattijiet u kundizzjonijiet li bihom tkun ingħatat;

(*g*) japprova l-baġit tal-Bank;

(*h*) japprova, wara li jkun irreveda r-rapport tal-awdituri, id-dikjarazzjoni tal-bilanċ u l-prospett ta' qligħ u telf tal-Bank;

(*i*) jiddetermina r-riżervi u jqassam il-qligħ nett tal-Bank;

(*j*) jgħaddi, b'riżoluzzjoni, ordinamenti li jirregolaw in-negozju u l-affarijiet tal-Bank;

(*k*) jaċċetta depożiti bħala assikurazzjoni ta' adempjenza ma' kwalunkwe arranġament u ftehim li l-Bank jidħol fih;

(*l*) jiddetermina u jżomm imgħax, u kwalunkwe forma ta' kumpens għas-servizzi li jipprovdi l-Bank fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu skont dan l-Att;

(*m*) iwassal għall-inkorporazzjoni, xoljiment u amalgamazzjoni ta' sussidjarji u jakkwista u jiddisponi mill-ishma tagħhom;

(*n*) jakkwista u jiddisponi minn interessi jew jeddijiet fi kwalunkwe entità bi kwalunkwe mezz;

(*o*) jakkwista, jiddetjeni, ipartat, jikri, ibigħ jew xort'oħra jiddisponi minn kwalunkwe interess jew dritt sew jekk fi proprjetà reali jew personali jew immobbli u mobbli u jżomm u juża r-rikavat minn dawn l-attivitajiet; u

(*p*) jeżerċita dawk is-setgħat li jidhirlu meħtieġa għall-aħjar tmexxija tan-negozju tal-Bank skont dan l-Att.

Proċedura tal-Bord tad-Diretturi.

23. (1) Il-Bord għandu jiltaqa' meta jissejjaħ mill-President minn rajh jew fuq talba ta' wieħed mill-membri tiegħu, b'dan illi għandu jiltaqa' mhux anqas minn sitt darbiet fis-sena u għandu jiddeċiedi, f'kull okkażjoni, id-data tal-laqgħa li jmiss.

(2) Kwalunkwe membru tal-Kumitati msemmija fl-artikolu 22(2)(*d*) jista' jiġi mistieden jattendi għal-laqgħat tal-Bord.

(3) L-avviż għal-laqgħat tal-Bord għandu joħroġ mhux inqas minn sebat (7) ijiem qabel id-data stabbilita għal kull laqgħa.

(4) Safejn hu possibbli, il-membri tal-Bord għandhom ikollhom f'idejhom l-aġenda u dokumenti relatati mhux anqas minn ħamest (5) ijiem qabel il-laqgħa. Il-Bank jista' jużа mezzi elettroniċi biex jibgħat id-dokumentazzjoni.

(5) Kull Direttur jista' jitlob li jidħlu punti fl-aġenda għal laqgħa tal-Bord, b'dan illi jikkomunika t-talba tiegħu bil-miktub lill-President mhux inqas minn tlett (3) ijiem tax-xogħol qabel il-laqgħa.

(6) It-tul ta' żmien imsemmi fis-subartikoli (3) sa (5), it-tnejn inklużi, jista' jitwarrab, kemm-il darba d-Diretturi kollha jaqblu jew, f'każijiet eċċezzjonali ta' emerġenza, bil-kunsens tal-President.

(7) Il-*quorum* ta' kwalunkwe laqgħa tal-Bord għandu jkun ta' erba' Diretturi li wieħed minnhom għandu jkun Direttur indipendenti.

(8) Salv dak stipulat band'oħra f'dan l-Att, id-deċiżjonijiet tal-Bord għandhom jittieħdu mill-maġġoranza tad-Diretturi.

(9) Il-Bord jista', fejn ikun hekk neċessarju, jadotta deċiżjonijiet b'kunsens taċitu, sakemm dan isir f'laqgħa fejn mill-inqas Direttur indipendenti wieħed jattendi. Deċiżjoni approvata b'kunsens taċitu titqies li daħlet fis-seħħ fi żmien ġimagħtejn min-notifika tagħha u għandha tiġi annessa mal-minuti tal-laqgħa tal-Bord li jkun imiss wara l-laqgħa li fih tkun ittieħdet:

Iżda tali deċiżjoni ma tidħolx fis-seħħ jekk fi żmien ġimagħtejn min-notifika tagħha, erba' mid-Diretturi ma jaqblux ma' tali deċizjoni:

Iżda wkoll, kull Direttur jista' jitlob li l-proċedura taċita tkun interrotta.

(10) Kull Direttur jista' jingħata awtorizzazzjoni bil-miktub minn mhux aktar minn kollega wieħed biex jaġixxi f'ismu waqt laqgħa tal-Bord u li jivvota floku.

(11) Għandhom jinżammu l-minuti tal-laqgħat tal-Bord. Il-minuti għandhom ikunu ffirmati mill-President tal-laqgħa u mill-President tal-laqgħa li matulha jkunu approvati, kif ukoll mis-Segretarju tal-laqgħa.

Is-Segretarju.

24. Il-ħatra u s-sostituzzjoni tas-segretarju u l-kundizzjonijiet tal-ħatra tiegħu għandhom ikunu deċiżi mill-Bord. Is-segretarju għandu d-dmir li:

(*a*) iħejji l-aġenda għal-laqgħat tal-Bord u li jieħu l-minuti tal-laqgħat;

(*b*) jassikura li jinħareġ avviż xieraq tal-laqgħat kollha;

(*ċ*) iżomm il-kotba statutorji;

(*d*) isegwi t-tibdil fil-leġiżlazzjoni rilevanti u tal-ambjent regolatorju;

(*e*) iqassam id-dividendi u jamministra t-tibdil fl-ishma u t-trasferiment tagħhom; u

(*f*) dawk id-dmirijiet l-oħra kollha li l-Bord jista' jeħtieġlu jassumi.

Il-President tal-Bord.

25. (1) Il-President għandu jippresedi l-laqgħat kollha tal-Bord, jew fil-każ li ebda president ma jkun maħtur, jew jekk hu ma jkunx preżenti fi żmien għoxrin (20) minuta mill-ħin maqbul għall-bidu tal-laqgħa, jew jekk ma jkunx irid jippresedi, id-Diretturi preżenti għal-laqgħa għandhom jeleġġu wieħed minn fosthom biex jippresedi l-laqgħa.

(2) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Bank għandha tkun vestita fil-President jew, bla ħsara għas-setgħat tal-President, fi kwalunkwe persuna jew persuni oħra delegati u awtorizzati għal dan il-għan mill-Bord.

Projbizzjoni ta' attività politika.

26. (1) Il-Bank m'għandux jaċċetta self jew għajnuna li jistgħu b'xi mod jippreġudikaw, jillimitaw, ifixklu jew xort'oħra jibdlu l-għan u l-funzjonijiet tiegħu.

(2) Il-Bank, il-President tiegħu, uffiċjali u impjegati m'għandhomx jieħdu sehem fi kwalunkwe attività politika u m'għandhomx iħallu lilhom infushom ikunu influwenzati minn kwalunkwe partit politiku fid-deċiżjonijiet tagħhom. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu biss fuq konsiderazzjonijiet ekonomiċi. Dawn il-konsiderazzjonijiet għandhom jintiżnu b'mod imparzjali sabiex imexxu 'l quddiem l-għan u l-funzjonijiet tal-Bank.

(3) Il-Bank ma jistax jikkontribwixxi finanzjarjament għal xi partit politiku, sew direttament kif ukoll indirettament.

Allokazzjoni ta' introjtu.

27. (1) Il-Bord għandu jiddetermina kull sena liema parti tad-dħul tal-Bank għandha tkun allokata, wara li jsir provvediment għar-riżervi, bħala *surplus*, u liema parti, jekk ikun il-każ, għandha titqassam lill-azzjonisti.

(2) Il-pagamenti għandhom isiru skont kif jiddeċiedi l-Bord.

Sospensjoni temporanja tal-operat.

28. F'każ ta' emerġenza, il-Bank jista' temporanjament jissospendi l-operat fir-rigward ta' self u garanziji ġodda, sa dak iż-żmien li fih il-Bank ikun jista' jikkonsidra u jieħu azzjonijiet ulterjuri.

Terminazzjoni tal-operat.

29. (1) L-azzjonisti jistgħu jtemmu l-operat tal-Bank fuq il-parir tal-Bord jew minn rajhom.

(2) Wara tali tmiem, il-Bank għandu jwaqqaf l-operazzjonijiet tiegħu, ħlief għal dawk meħtieġa għall-ġbir, ħarsien u preservazzjoni tal-assi tiegħu u għas-saldu tal-obbligazzjonijiet tiegħu.

(3) Il-Ministru, fuq parir tal-Bord ta' Sorveljanza, għandu jaħtar stralċjarji u jagħtihom istruzzjonijiet għall-eżekuzzjoni tal-istralċ.

Responsabbiltà tal-azzjonisti u ħlas ta' talbiet.

30. (1) F'każ ta' terminazzjoni tal-operat tal-Bank, ir-responsabbiltà tal-azzjonisti għall-kapital tal-Bank mhux imsejjaħ tibqa' fis-seħħ sakemm it-talbiet kollha tal-krediturі, inkluż kwalunkwe talba kontinġenti, ikunu saldati.

(2) Il-krediturі kollha li jkollhom talbiet diretti għandhom l-ewwel jitħallsu mill-assi tal-Bank u mbagħad minn ħlasijiet

magħmula lill-Bank jew minn sottoskrizzjonijiet mhux imħallsa jew mhux imsejħa. Qabel ma jagħmel kwalunkwe pagament lil krediturі b'talbiet diretti, il-Bord għandu jagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa, skont il-fehma meqjusa tiegħu, biex jassikura tqassim *pro rata* fost il-krediturі b'talbiet diretti u kontinġenti. Talbiet ekwivalenti għandhom, safejn hu possibbli, jitħallsu fl-istess ħin.

Tqassim tal-assi.

31. M'għandu jsir l-ebda tqassim ta' assi lill-azzjonisti fir-rigward tal-ishma tagħhom fil-kapital tal-Bank sakemm it-talbiet tal-krediturі jkunu kollha sodisfatti jew ikun sar provvediment għalihom. Barra minn hekk, kull tqassim irid ikun approvat mill-Bord b'vot ta' żewġ terzi tal-għadd totali ta' Diretturi.

Eżenzjoni minn tassazzjoni.

Kap. 123.

32. Il-Bank, l-assi, il-proprjetà, id-dħul u l-operazzjonijiet u transazzjonijiet tiegħu, għandhom ikunu eżenti minn kull tassazzjoni skont l-Att dwar Taxxa fuq l-*Income* u taxxa tal-boll fuq dokumenti u trasferimenti li tkun fis-seħħ f'dak iż-żmien.

Rapport annwali u rendikontijiet finanzjarji konsolidati.

33. (1) Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, ir-rapport tal-ġestjoni, u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati għandhom jitħejjew, ikunu verifikati u ppubblikati skont ir-regolamenti applikabbli li għalihom jirreferi l-artikolu 35.

(2) Id-Diretturi għandhom japprovaw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali fi żmien tliet xhur minn għeluq sena finanzjarja.

(3) Is-sena finanzjarja hija s-sena kalendarja.

(4) Ir-Rapport Annwali u d-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji Konsolidati għandhom jitpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti, mhux aktar tard minn erba' xhur wara t-tmiem tas-sena finanzjarja tal-Bank, ikunu ppubblikati fil-mezzi ta' komunikazzjoni kif deċiż mill-Bord u fuq is-sit elettroniku tal-Bank, u kopji tagħhom għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku meta jintalbu lis-Segretarju.

Sorveljanza legali.

34. Il-Ministru għandu jiżgura li l-Bank ikun konformi mal-Liġijiet ta' Malta, l-ordinamenti tal-Bank, u regolamenti oħra.

Regolamenti u direttivi applikabbli.

35. (1) Il-Ministru għandu s-setgħa li jipprovdi permezz ta' regolamenti li l-Bank għandu jkun konformi *mutatis mutandis* ma' ċerti liġijiet u regolamenti ta' sorveljanza bankarja, kollha jew f'parti minnhom, biex jiżgura ġestjoni tajba fl-operat tal-Bank.

(2) Regolamenti skont is-subartikolu (1) jistgħu wkoll idaħħlu fis-seħħ dispożizzjonijiet dwar id-dmirijiet tal-Bank li jiżvela, jirrapporta u jgħaddi informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll dwar id-dritt tal-Awditur Ġenerali għal informazzjoni, inkjesta u verifika.

Dispożizzjoni-jiet mixxellanji.

36. (1) Id-Diretturi huma intitolati jitħallsu mill-Bank għal spejjeż raġonevoli ta' vjaġġar u alloġġ konnessi mal-qadi ta' dmirijiethom skont dan l-Att meta jkun jeħtieġ li jħallu r-residenza abitwali tagħhom.

(2) Uffiċjali, impjegati u konsulenti huma intitolati li jitħallsu mill-Bank ir-rimunerazzjoni, spejjeż u benefiċċji li l-Bank jista' jiddetermina.

(3) Il-Bank m'għandux jagħti self, investiment jew garanzija lil Direttur jew uffiċjal tal-Bank.

(4) (*a*) Applikant għal kwalunkwe finanzjament jew servizz mogħti mill-Bank, kif imfisser fl-artikolu 2, għandu jiddikjara bil-miktub lill-Bank jekk huwiex persuna interessata, kif imfisser fl-artikolu 2 jew, jekk l-applikant ikun kumpanija jew korp ġuridiku, sew jekk azzjonista, direttur jew uffiċjal tal-kumpanija jew korp ġuridiku, huwiex persuna interessata jew Direttur jew uffiċjal tal-Bank.

(*b*) Direttur m'għandux ikun preżenti għal laqgħa tal-Bord meta l-Bord ikun ser jikkunsidra applikazzjoni, jew jivvota fuq riżoluzzjoni li għandha x'taqsam magħha, jekk l-applikant ikun:

(i) persuna li jkollha parentela ma' Direttur kif imfisser fit-tifsira "persuna interessata", jew

(ii) kumpanija jew korp ġuridiku li tagħhom Direttur, jew persuna li għaliha jirreferi s-subparagrafu (i) huwa sieħeb, azzjonista, direttur jew uffiċjal.

Taqsima III

Il-Bord ta' Sorveljanza

Il-Bord ta' Sorveljanza.

37. (1) Il-Ministru għandu jaħtar Bord ta' Sorveljanza li jgħasses fuq il-politika magħżula mill-amministrazzjoni u t-tħaddim tagħha, jirrevedi l-qagħda ġenerali tal-Bank sew meta jintalab sew minn rajh u joħroġ direttivi inkluż direttivi li għandhom x'jaqsmu mal-imġiba prudenzjali, l-adegwatezza tal-kapital u mal-istrateġija tar-riskju tal-Bank.

(2) Fil-qadi ta' dmirijietu l-Bord ta' Sorveljanza għandu jaġixxi fl-interess tal-Bank u tal-partijiet interessati (inklużi l-azzjonisti, l-impjegati, klijenti u forniturі tal-Bank).

(3) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jfassal regoli ta' proċedura għalih innifsu, liema regoli għandhom ikunu maqbula mill-Ministru, u għandu wkoll ikollu s-setgħa li jirregola l-laqgħat tiegħu.

Setgħat tal-Bord ta' Sorveljanza.

38. (1) Il-Bord ta' Sorveljanza m'għandu jkollu l-ebda setgħa eżekuttiva fuq il-Bank, l-uffiċjali, l-amministrazzjoni u l-impjegati tiegħu.

(2) Fil-qafas tal-attivitajiet tiegħu ta' monitoraġġ, konsulenza, u regolazzjoni l-Bord ta' Sorveljanza għandu jitlob lill-Bank biex jipprovdilu kull informazzjoni li jqis meħtieġa biex jaqdi dmirijietu, u l-Bank għandu jassigura li jżomm lill-Bord ta' Sorveljanza mgħarraf fuq bażi regolari, fil-ħin u b'mod komprensiv, dwar l-andament tan-negozju, żviluppi fl-oqsma individwali tan-negozju, u dwar l-adegwatezza tal-kapital.

(3) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jkollu dritt li:

(*a*) jitlob, u jkollu aċċess għal, kwalunkwe dokument, minuti u, jew tagħrif li jkun jeħtieġ fil-qadi ta' dmirijietu;

(*b*) jitlob lill-awdituri interni u, jew esterni jagħmlu inkjesti speċjali *ad hoc* jew valutazzjonijiet ta' riskju;

u

(*ċ*) jirrakkomanda lill-azzjonisti t-tneħħija ta' Diretturi.

(4) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jingħata mill-Bank l-akkonti tal-amministrazzjoni ta' kull xahar, u kopji minn qabel tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali u tar-rapport tal-awditur. Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jingħata mill-Bord tad-Diretturi, darbtejn fis-sena, espożizzjoni bil-miktub u verbali dwar il-prestazzjoni u l-qagħda tal-Bank, kif ukoll dwar riskji u affarijiet oħra.

Responsabbilta-jiet tal-Bord ta' Sorveljanza.

39. (1) Ir-responsabbiltajiet tal-Bord ta' Sorveljanza għandhom jinkludu s-sorveljanza ta', fost ħwejjeġ oħra:

(*a*) l-iżvilupp, l-allinjament u t-tħaddim tal-istrateġija kummerċjali tal-Bank;

(*b*) il-kisba tal-miri strateġiċi u finanzjarji tal-Bank;

(*ċ*) l-adegwatezza tal-kapital tal-Bank;

(*d*) il-livell ta' riskju li l-Bank jiflaħ u l-istrateġija dwar ir-riskju, kif kwantifikata fil-mudell tal-Bank dwar riskju kif approvat mill-Bord ta' Sorveljanza;

(*e*) l-istruttura u l-amministrazzjoni tal-ġestjoni u s-sistemi ta' kontroll tar-riskju intern;

(*f*) il-proċess tar-rappurtaġġ finanzjarju tal-Bank;

(*g*) aspetti tar-responsabbiltà korporattiva soċjali li huma rilevanti għall-Bank;

(*h*) l-amministrazzjoni tar-relazzjoni bejn il-Bank u l-azzjonisti tiegħu;

(*i*) il-konformità tal-Bank ma' liġijiet u regolamenti;

(*j*) l-istruttura tal-governanza korporattiva tal-Bank;

(*k*) il-Politika ta' Rimunerazzjoni tal-Bank; u

(*l*) rapporti ta' kunflitti ta' interess u ksur tal-Kodiċi ta' Etika applikabbli għall-Bord u l-impjegati tal-Bank.

(2) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jissottometti l-analiżi, l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Bord u lill-Ministru bil-miktub u tant spiss kemm jidhirlu, u għandu jitlob is-sottomissjonijiet tal-Bord bil-miktub meta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ma jiġux implimentati.

(3) (*a*) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jagħti lill-Bord struzzjonijiet ġenerali u direttivi dwar l-imġiba prudenzjali, l-adegwatezza tal-kapital u l-politika ta' riskju tal-Bank, fosthom ir-riskji inerenti fin-negozju tiegħu, għall-iskop tas-sorveljanza prudenzjali effettiva tal-Bank skont l-artikoli 35 u 41, u l-Bord tal-Bank għandu jikkonforma ma' tali struzzjonijiet u direttivi.

(*b*) F'każ li l-Bord ta' Sorveljanza ma jkunx sodisfatt li l-istruzzjonijiet u direttivi tiegħu qed ikunu osservati, huwa għandu jirreferi dan lill-Ministru sabiex il-Ministru jkun jista' joħroġ ir-regolamenti meħtieġa biex jiżgura li ssir ittali osservanza skont l-artikolu 41(1).

(4) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jħejji rapport annwali dwar

l-operat u l-attivitajiet tiegħu u jgħaddih lill-Ministru u lill-Bank.

Membri tal-Bord ta' Sorveljanza.

40. (1) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu jkun kompost minn mhux iżjed minn sitt (6) membri, li minnhom wieħed għandu jkun uffiċjal tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, wieħed mill-Bank Ċentrali ta' Malta, wieħed mill-Ministeru għall-Finanzi, wieħed mill-ministeru responsabbli mill-Bank minn żmien għal żmien, u żewġ professjonisti indipendenti li jkollhom esperjenza fil-kummerċ bankarju u, jew fil-qasam regolatorju. Il-President tal-Bord ta' Sorveljanza jinħatar mill-Ministru minn fost il-professjonisti indipendenti, wara konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni.

(2) Kull membru tal-Bord ta' Sorveljanza għandu jinħatar għal mhux iżjed minn ħames (5) snin, jew għal żmien iqsar skont kif jiddetermina l-Ministru u jista' jitneħħa biss mill-Ministru. Membri tal-Bord ma jistgħux iservu fuq il-Bord ta' Sorveljanza. Persuna li kienet membru tal-Bord ma tistax isservi fuq il-Bord ta' Sorveljanza qabel ma jgħaddu tliet (3) snin mill-aħħar jum li fih tkun serviet fuq il-Bord.

(3) Il-membri tal-Bord ta' Sorveljanza huma marbuta bil-Kodiċi ta' Mġiba applikabbli għall-Bank.

(4) Ir-rimunerazzjoni tal-Membri tal-Bord ta' Sorveljanza għandha tkun stabbilita mill-Ministru u mħallsa mill-Ministeru. Il-Bank għandu jrodd lura lill-Ministeru l-ispejjeż minfuqa fuq is-servizz ta' sorveljanza.

(5) L-ispejjeż kollha konnessi mal-impjegati u servizzi ta' sostenn oħra meħtieġa mill-Bord ta' Sorveljanza għandu jagħmel tajjeb għalihom il-Bank.

Regolamenti mill-Ministru.

41. (1) Bla ħsara għall-awtonomija tal-Bank, il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex itejbu r-regolamentazzjoni kawtelatorja tal-Bank.

(2) Il-Ministru jista', permezz ta' regolamenti, jemenda l-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet Skedi tat-Tieni Skeda (Regolamenti dwar il-Bord ta' Sorveljanza tal-Bank Malti ta' Żvilupp).

Taqsima IV

Ġenerali

Reviżjoni. *Enumerat: VII.2019.70.*

42. Wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, u kull ħames snin ta' wara, il-Ministru għandu jagħmel reviżjoni tad-dispożizzjonijiet u l-andament ta' dan l-Att, inkluż kwalunkwe reviżjoni ta' għajnuna statali li tkun seħħet matul dan il-perjodu, u jippreżentaha lill-Parlament fi żmien sitt xhur minn mindu din ir-reviżjoni titwettaq.

Tagħrif privileġġat. *Enumerat: VII.2019.70.*

43. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), kull tagħrif miksub mill-Bank li għandu x'jaqsam mal-klijenti tiegħu hu privileġġat u Direttur, uffiċjal, impjegat jew aġent jew mandatarju jew konsulent tal-Bank m'għandux xjentement jikkomunika, jikxef jew jirrendi disponibbli dan it-tagħrif, jew jippermetti li jkun komunikat, mikxuf jew magħmul disponibbli, ħlief fejn dan huwa diġà fid-dominju pubbliku.

(2) Tagħrif privileġġat jista' jkun komunikat, mikxuf jew

magħmul disponibbli:

(*a*) għall-għan tal-amministrazzjoni u infurzar ta' dan l-Att u proċeduri legali li għandhom x'jaqsmu miegħu;

(*b*) fil-prosekuzzjoni ta' reat skont dan l-Att jew kwalunkwe Att tal-Parlament; u

(*ċ*) bil-kunsens bil-miktub tal-persuna li għaliha t-tagħrif jirreferi.

L-Ewwel Skeda

Sottoskrizzjoni Inizjali għall-Kapital Azzjonarju Awtorizzat tal-Bank Malti ta' Żvilupp

Il-Gvern ta' Malta jissottoskrivi kapital inizjali ta' sittin miljun euro (€60,000,000).

It-Tieni Skeda

Regolamenti dwar il-Bord ta' Sorveljanza tal-Bank Malti ta' Żvilupp

BIS-SAĦĦA mogħtija lilu bl-artikolu 41 tal-Att dwar il-Bank Malti ta' Żvilupp, il-Ministru għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti dwar il-Bord ta' Sorveljanza tal-Bank Malti ta' Żvilupp. Titolu.

2. F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra: Tifsir.

"Att" tfisser l-Att dwar il-Bank Malti ta' Żvilupp;

"Bank" tfisser il-Bank Malti ta' Żvilupp kif imwaqqaf bl-artikolu 3 tal-Att;

"Bord" tfisser il-Bord ta' Sorveljanza kif imwaqqaf bl-artikolu 37 tal-Att;

"Bord tad-Diretturi" tfisser il-Bord tad-Diretturi tal-Bank imwaqqaf bl-artikolu 20 tal-Att;

"Kap Eżekuttiv" tfisser il-kap amministrattiv tal-Bank maħtur skont l-artikolu 21(9) tal-Att;

"laqgħa" tfisser laqgħa tal-Bord miżmuma skont kif jeħtieġ ir-regolament 7;

"membru" tfisser membru tal-Bord ta' Sorveljanza maħtur skont l-artikolu 40 tal-Att; u

"President" tfisser il-President tal-Bord ta' Sorveljanza maħtur skont l-artikolu 40(1) tal-Att.

3. (1) Il-Bord ta' Sorveljanza għandu d-dmir li jgħasses fuq il-politika magħżula mill-amministrazzjoni tal-Bank, it- Dmirijiet tal-Bord ta' Sorveljanza.

tħaddim ta' din il-politika u l-qagħda ġenerali tal-Bank, u li jagħti pariri lill-Bank dwar it-tmexxija tan-negozju, sew meta jintalab sew minn rajh.

(2) Fil-qadi ta' dmirijietu l-Bord ta' Sorveljanza għandu jaġixxi fl-interess tal-Bank u n-negozju li għandu x'jaqsam miegħu waqt li jitqiesu l-interessi tal-partijiet interessati (inklużi l-azzjonisti, l-impjegati, klijenti u fornituri tal-Bank). Barra minn hekk, il-Bord għandu jkun responsabbli wkoll għall-aspetti ambjentali, soċjali u ta' governanza rilevanti għall-Bank. Il-Bord huwa responsabbli għall-prestazzjoni tiegħu stess.

(3) Fl-osservanza tar-responsabilitajiet tiegħu skont l-artikolu 39 tal-Att, il-Bord għandu regolarment jeżamina u jissottometti r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Bord tad-Diretturi tal-Bank u lill-Ministru skont kif jidhirlu li hu xieraq dwar:

(*a*) l-akkonti tal-ġestjoni tal-Bank ta' kull xahar u t-tbassir tiegħu ta' kull sitt xhur;

(*b*) l-adegwatezza tat-tkabbir tal-Bank u l-istrateġiji għal dan it-tkabbir, l-effettività tal-ġestjoni tiegħu, tibdil fil-kwalità tal-assi, il-livell tal-konċentrazzjoni tar-riskju, l-adegwatezza tal-kapital, l-effettività tal-*policies*, il-proċeduri u kontrolli interni, termini għall-identifikazzjoni ta' telf prospettat u l-ħolqien ta' mekkaniżmi biex jilqgħu għal dan it-telf, djun mitlufa, il-kwalità tal-ġestjoni tal-likwidità u r-riskju fil-livell ta' imgħax;

(*ċ*) l-effettività tal-amministrazzjoni ta' sistemi u proċessi li jindirizzaw ir-Riskju tal-Kreditu, ir-Riskju fir-Rata ta' Imgħax, ir-Riskju fl-Operat, ir-Riskju tal-Likwidità, ir-Riskju tal-Prezz, ir-Riskju tal-Konformità, ir-Riskju Strateġiku, ir-Riskju tal-Fama, u r-Riskju Politiku kif imfisser fl-Iskeda 1;

(*d*) il-mudell ta' riskju intern adottat mill-Bank u approvat mill-Bord kull sena;

(*e*) aġġornamenti regolari tal-Miżuri Ewlenija tal-Prestazzjoni Kummerċjali kif imfissra fl-Iskeda 2;

(*f*) l-effettività tal-proċeduri ta' kontrolli u verifiki interni li jindirizzaw ir-riskju inerenti f'oqsma ta' *policy* ewlenija kif imfissra fl-Iskeda 3.

(4) Il-Bord għandu jeżamina l-miżuri tal-prestazzjoni finanzjarja tal-Bank fid-dawl ta' indiċi simili fl-industrija bankarja Ewropea u, partikolarment, f'istituzzjonijiet simili għall-Bank.

(5) Il-Bord għandu jispeċifika l-ħtiġiet minimi li l-Bank għandu jirrispetta f'kull ħin, biex il-Bank ikun jista' -

(*a*) imexxi n-negozju tiegħu bi prudenza billi jkollu r-riżorsi finanzjarji u mhux finanzjarji xierqa,

(*b*) jitqies denju li jmexxi dan in-negozju, u

(*ċ*) jkun sorveljat b'mod effettiv mill-Bord.

Għall-finijiet ta' dan is-subregolament -

(i) il-ħtiġiet imsemmija fil-paragrafu (*a*) għandhom jispeċifikaw, fost ħwejjeġ oħra, li -

1. l-assi tal-Bank ikunu biżżejjed biex jagħmlu tajjeb għad-dejn tiegħu,
2. il-likwidità tar-riżorsi tal-Bank tkun biżżejjed biex tagħmel tajjeb għall-obbligazzjonijiet tiegħu u ż-żmien li fih dawn l-obbligazzjonijiet jimmaturaw jew jistgħu jimmaturaw,
3. il-Bank għandu jivvaluta l-assi u d-djun tiegħu b'mod xieraq,
4. il-Bank għandu jkollu riżorsi adegwati biex jidentifika, isegwi, ikejjel u jieħu azzjoni biex ixejjen jew inaqqas ir-riskji għas-sigurtà u s-saħħa tal-Bank,
5. il-Bank għandu jkollu riżorsi adegwati biex jidentifika, isegwi, ikejjel u jieħu azzjoni biex ixejjen jew inaqqas ir-riskju ta' diskrepanzi fil-valutazzjoni tal-Bank tal-assi u d-djun tiegħu,
6. l-effettività li biha jitmexxa l-Bank għandha tkun ta' livell raġonevolment aċċettabbli, u
7. ir-riżorsi mhux finanzjarji tal-Bank għandhom ikunu biżżejjed biex il-Bank ikun jista' jissodisfa dawk il-ħtiġiet li l-Ministru jista' jimponi skont ir-regolamenti 34 u 35;

(ii) biex jiddetermina jekk il-Bank huwiex jissodisfa l-ħtiġiet imsemmija fil-paragrafu (i), il-Bord għandu jikkonsidra -

1. in-natura (inkluża l-kumplessità) tal-attivitajiet li l-Bank jidħol għalihom jew jista' jidħol għalihom,
2. in-natura u d-daqs tan-negozju ġestit jew li hemm il-ħsieb li jkun ġestit,
3. ir-riskju għall-kontinwità tas-servizzi li l-Bank jagħti jew jista' jagħti,
4. l-effett li n-negozju ġestit jew li jista' jkun ġestit mill-Bank huwa mistenni li jkollu fuq l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' Malta, u
5. l-effett li l-falliment tal-Bank hu mistenni li jkollu fuq l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' Malta;

(iii) biex jiddetermina jekk il-Bank huwiex il-persuna ġuridika adatta għall-ħtiġiet ta' prudenza msemmija fil-paragrafu (*b*), il-Bord għandu jikkunsidra jekk -

1. il-Bank żammx u huwiex qiegħed iżomm mal-obbligazzjonijiet tiegħu skont l-artikoli 6, 8 u 14 ta' dan l-Att u r-regolament 5,
2. jekk il-persuni li jmexxu n-negozju tal-Bank

ġhandhomx il-ħiliet u l-esperjenza neċessarja u aġixxewx u jista' jkun mistenni li jaġixxu, b'integrità;

(iv) biex jiddetermina jekk il-Bank jistax ikun sorveljat b'mod effettiv skont il-paragrafu (*ċ*), il-Bord għandu jikkunsidra -

1. in-natura (inkluża l-kumplessità) tal-attivitajiet tal-Bank,
2. il-kumplessità tal-prodotti li l-Bank jipprovdi,
3. il-mod li bih in-negozju hu organizzat, u
4. jekk il-Bank għandu rabtiet mill-qrib ma' terzi, kif dawn ir-rabtiet jistgħu ixejnu l-effettività tas-sorveljanza tal-Bank.

(6) Il-Bord jista' jitlob l-għajnuna ta' esperti skont kif jidhirlu xieraq fil-qadi tad-dmirijiet imsemmija hawn fuq.

Tagħrif mill-Bord tad-Diretturi.

4. (1) Il-Bord għandu l-jedd li jikseb tagħrif mingħand il-Bord tad-Diretturi, l-uffiċjali tiegħu u konsulenti esterni tal-Bank biex ikun jista' jaqdi dmirijietu kif xieraq. Il-Bank għandu jipprovdi l-mezzi meħtieġa għal dan l-għan. Il-Bord jista' jesiġi illi xi uffiċjali u konsulenti esterni tal-Bank jattendu għal-laqgħat tiegħu. Fl-eżerċizzju ta' dawn id-dmirijiet, il-Bord, u l-kumitati tiegħu, jistgħu jitolbu pariri u għajnuna mingħand l-esperti esterni tagħhom stess kif iqisu li huwa meħtieġ bl-ispejjeż addebitati lill-Bank.

(2) Il-Bord għandu l-jedd li jitlob li l-Bank jgħaddilu tagħrif f'waqtu (possibbilment bil-miktub) dwar il-fatti u l-iżviluppi li jikkonċernaw lill-Bank li l-Bord iqis meħtieġa biex jaħdem sewwa u jaqdi d-dmirijiet tiegħu kif xieraq.

Il-President u s-Segretarju. *Emendat: A.L. 355 tal-2017.*

5. (1) Il-President tal-Bord għandu jinħatar mill-Ministru minn fost il-professjonisti indipendenti wara konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni

(2) Il-President huwa responsabbli għall-funzjonament tal-Bord u l-kumitati tiegħu. Huwa għandu jippresjedi l-laqgħat u jiddetermina l-aġenda tal-laqgħat u għandu jaġixxi bħala l-kuntatt ewlieni mal-Bord tad-Diretturi fuq il-ħwejjeġ kollha li għandhom x'jaqsmu mad-dmirijiet tal-Bord.

(3) Ir-responsabilitajiet tal-President jinkludu fost oħrajn:

(*a*) li jiżgura li l-membri tal-Bord jingħataw fil-waqt it-tagħrif kollu li jeħtieġu biex jaqdu kif xieraq id-dmirijiet tagħhom;

(*b*) li jikkordina l-proċess tad-deċiżjonijiet tal-Bord u li jiżgura li jkun hemm ħin biżżejjed għall-konsultazzjoni, konsiderazzjoni u t-teħid tad-deċiżjonijiet mill-Bord;

(*ċ*) li jiggwida u jiżgura l-funzjonament xieraq ta' kull kumitat tal-Bord;

(*d*) li jżomm kuntatt mill-qrib u spiss mal-Bord tad-Diretturi u li jiżgura li dak li joħroġ minn dan il-

kuntatt jitwassal f'waqtu u bi prudenza lill-membri l-oħra; u

(*e*) li jiddeċiedi dwar kunflitti ta' interess potenzjali u ksur tal-Kodiċi ta' Etika skont l-artikolu 39(1)(*l*) tal-Att.

(4) Jekk il-President ikun impedit jew ma jkunx jista' jattendi għal xi laqgħa tal-Bord, il-membri l-oħra għandhom jagħżlu wieħed minn fost il-membri preżenti biex jaqdi d-dmirijiet tal-President bis-setgħat kollha.

(5) Il-Bord jista' jkun megħjun minn Segretarju, li jinħatar u jista' jitneħħa mill-Bord.

(6) Id-dmirijiet tas-Segretarju huma:

(*a*) li jassisti lill-President fil-loġistika tal-laqgħat (sejħa, aġenda, minuti, tagħrif, valutazzjoni, skeda ta' laqgħat);

(*b*) li jsegwi materji li joħorġu mil-laqgħat;

(*ċ*) li jgħin lill-kumitati u, jew esperti tal-Bord, kif meħtieġ.

Kumitati tal-Bord.

6. Kull kumitat maħtur mill-Bord għandu jkun magħmul, fil-biċċa l-kbira, minn membri tal-Bord, iżda jista' jinkludi esperti maħtura *ad hoc*. Il-Bord sħiħ jibqa' responsabbli għad-deċiżjonijiet.

Laqgħat tal-Bord.

7. (1) Il-Bord għandu jiltaqa' mill-inqas sitt darbiet fis-sena skont skeda annwali ta' laqgħat jew kull meta l-President, membru wieħed jew aktar, jew il-Bord tad-Diretturi jitolbu laqgħa. Il-laqgħat għandhom b'mod ġenerali jsiru fl-uffiċini tal-Bank, iżda l-laqgħat jistgħu jsiru f'imkejjen oħra jew bit-telefon jew konferenza viżiva, b'dan illi l-parteċipanti jkunu jistgħu jisimgħu xi jkun qed jingħad fil-waqt li jingħad.

(2) Membri tal-Bord li jkunu assenti mil-laqgħat tal-Bord għandhom jintalbu jispjegaw l-assenza tagħhom. Assentejiżmu ta' spiss għandu jkun imniżżel fir-rapport annwali u jista' jwassal għal riżenja.

(3) Il-Bord jista' jistieden lill-President jew lill-Kap Eżekuttiv jew presidenti ta' kwalunkwe kumitat imsemmi fl-artikolu 22(2)(*d*) tal-Att biex jattendu l-laqgħat tal-Bord biex jagħtuh aktar tagħrif li jista' jkollu bżonn jew biex jiddiskutu ħwejjeg relatati mad-dmirijiet tal-Bord skont l-artikolu 39(1) tal-Att u r-regolament 3.

(4) Il-minuti tal-laqgħa għandhom jitħejjew mis-Segretarju. Dawn għandhom ikunu approvati fil-laqgħa ta' wara. Il-minuti għandhom ikunu ffirmati mill-President u mis-Segretarju, u għandhom jitqassmu lill-membri kollha tal-Bord malajr kemm ikun possibbli.

Riżoluzzjonijiet tal-Bord.

8. (1) Il-Bord jista' jgħaddi riżoluzzjoni validament f'laqgħa li għaliha għall-inqas il-maġġoranza tal-membri jkunu preżenti, filwaqt li jitqies li dawk il-membri li għandhom kunflitt ta' interess ma jingħaddux għall-fini ta' *quorum*.

(2) Il-Bord jista' wkoll jaddotta riżoluzzjoni barra minn

laqgħa, b'dan illi din ir-riżoluzzjoni tkun ġiet imressqa quddiem il-membri kollha u ħadd minnhom ma joġġezzjona għal dan il-metodu ta' deċiżjoni. F'każ bħal dan is-Segretarju għandu jżomm rendikont bil-miktub tar-riżoluzzjoni tal-Bord u jara li dan id-dokument ikun iffirmat minn żewġ membri tal-Bord.

(3) Il-Bord jista' jgħaddi riżoluzzjoni validament f'laqgħa jew barra minn laqgħa tal-Bord jekk il-maġġoranza tal-membri tal-Bord ikunu vvutaw favur ir-riżoluzzjoni. Jekk il-membri kollha preżenti, sew personalment u sew bit-telefon jew konferenza viżiva, jaqblu ma' dan, il-Bord jista' jieħu deċiżjonijiet dwar ħwejjeġ li ma jkunux fuq l-aġenda. F'każ ta' vot pari, il-President għandu jkollu l-vot deċiżiv.

(4) Dikjarazzjoni ffirmata mis-Segretarju li riżoluzzjoni ġiet adottata hija prova biżżejjed ta' dik ir-riżoluzzjoni fil-konfront ta' terzi.

Kunflitti ta' interess.

9. (1) Il-membri għandhom jevitaw kunflitti ta' interess, potenzjali jew attwali, mhux mistqarra mal-Bank. Membru li jkollu kunflitt ta' interess attwali jew potenzjali għandu jistqarr dan il-kunflitt lill-Bank u m'għandux jieħu sehem fid-diskussjoni u, jew fit-teħid ta' deċiżjoni fuq ħwejjeġ li jkollhom x'jaqsmu ma' dan il-kunflitt ta' interess. Dawn it-transazzjonijiet, kemm-il darba approvati, għandhom isiru skont pattijiet li jkunu għall-inqas skont il-konswetudni tas-settur għal transazzjonijiet bejn estraneji. Il-President għandu jara li kwalunkwe transazzjoni fejn seħħ kunflitt ta' interess tal-membri titniżżel fir-rapport annwali.

(2) Fi kwalunkwe każ, membru tal-Bord ikollu kunflitt ta' interess mal-Bank jekk:

(*a*) ikollu interess finanzjarju personali f'xi bank, istituzzjoni oħra finanzjarja jew intermedjarju li magħhom il-Bank ikun offra fi jew biħsiebu joffri programm ta' finanzjament jew skema jew daħal fi transazzjoni;

(*b*) għandu ammont sostanzjali ta' titoli jew hu espost għal riskju f'qasam ekonomiku, kumpaniji jew attivitajiet relatati mal-industrija, jew direttament f'intrapriżi jew proġetti li magħhom il-Bank ikun daħal jew biħsiebu jidħol f'relazzjoni kummerċjali;

(*ċ*) għandu parentela skont il-liġi tal-familja (ir-raġel/il-mara, is-sieħeb reġistrat jew sieħeb ieħor fil-ħajja, tifel imrobbi, u parentela fid-demm jew bi żwieġ sat-tieni grad) ma' membru tal-bord tad-diretturi ta' bank, intrapriża jew proġett li magħhom il-Bank biħsiebu jidħol fi transazzjoni materjali;

(*d*) huwa membru ta' bord tad-diretturi jew għandu ħatra simili f'bank, intrapriża jew proġett li magħhom il-Bank biħsiebu jidħol fi transazzjoni;

(*e*) il-President, fid-diskrezzjoni tiegħu jkun iddeċieda li tali kunflitt ta' interess jeżisti jew jista' jitqies li jeżisti.

(3) Il-membru konċernat għandu mill-ewwel jirrapporta kull

kunflitt ta' interess potenzjali lill-President u lill-membri l-oħra. Membru li jista' jkollu kunflitt ta' interess potenzjali għandu jipprovdi t-tagħrif rilevanti għal dan il-kunflitt ta' interess (potenzjali) inkluż tagħrif dwar il-persuni li magħhom għandu parentela skont il-liġi tal-familja, lill-President. Fi kwalunkwe każ mhux imsemmi fis-subregolament (2)(*ċ*) u (*d*), il-President għandu jiddetermina jekk kunflitt ta' interess (potenzjali) irrappurtat jikkwalifikax bħala kunflitt ta' interess li għalih għandu japplika s-subregolament (1).

Kunfidenzjalità.

10. Kull membru, matul il-ħatra tiegħu fil-Bord u wara, huwa marbut li ma jikxifx bi kwalunkwe mod lil xi individwu ieħor kull tagħrif ta' natura kunfidenzjali li għandu x'jaqsam mal-Bank jew Sussidjarji, li huwa sar jaf bih b'riżultat tal-ħatra tiegħu fil-Bord u li huwa jaf jew messu jkun jaf li hu tagħrif kunfidenzjali, ħlief fejn hu meħtieġ b'liġi applikabbli. Membru jista' jgħaddi t-tagħrif hawn fuq deskritt lil membri oħra tal-Bord tad-Diretturi u tal-Bord.

Emendi u ordinamenti.

11. L-emendi kollha għal dawn ir-regolamenti u kull ordinament magħmula mill-Bord għandhom jidħlu fis-seħħ wara l-approvazzjoni tal-Ministru.

Skeda 1

Riskji għall-Bank

Riskju tal-Kreditu. Ir-riskju jinħoloq kull meta l-fondi tal-Bank ikunu estiżi, kommessi, investiti, jew xort'oħra esposti bi ftehim kontrattwali, attwali jew impliċiti, sew jekk dawn jidhru u sew jekk m'humiex riflessi fid-dikjarazzjoni tal-bilanċ.

Riskju fir-Rata ta' Imgħax. Ir-riskju fuq id-dħul u l-kapital li jinħoloq minn ċaqliq fir-rati tal-imgħax.

Riskju tal-Likwidità. Ir-riskju fuq id-dħul u l-kapital li jinħoloq meta l-Bank ma jkunx jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu meta jimmaturaw mingħajr ma jagħmel telf inaċċettabbli.

Riskju tal-Prezz. Ir-riskju fuq id-dħul u l-kapital li jinħoloq minn ċaqliq fil-valur tal-portafoll sħiħ jew ta' obbligazzjonijiet oħra li l-Bank ikun daħal għalihom biex iqassam ir-riskju.

Riskju fl-Operat. Ir-riskju fuq id-dħul u l-kapital li jinħoloq minn nuqqasijiet jew falliment tal-proċessi u sistemi interni, imġiba ħażina jew żbalji tal-persunal, u avveniment avversi esterni.

Riskju tal-Konformità. Ir-riskju fuq id-dħul u l-kapital li jinħoloq minn ksur, jew nuqqas, ta' konformità ma' liġijiet, regoli, regolamenti, prattiċi preskritti, *policies* u proċeduri interni u normi etiċi.

Riskju Strateġiku. Ir-riskju fuq id-dħul, kapital jew valur tal-intrapriża li jinħoloq minn deċiżjonijiet kummerċjali żbaljati, implimentazzjoni ħażina ta' deċiżjonijiet, jew nuqqas ta' apprezzament tat-tibdil fl-industrija.

Riskju tal-Fama. Ir-riskju fuq id-dħul, kapital jew valur tal-

intrapriża li jinħoloq minn opinjoni pubblika negattiva.

Riskju Politiku. Ir-riskju fuq id-dħul u l-kapital li jinħoloq minn deċiżjonijiet politiċi lokali u internazzjonali, avvenimenti u kundizzjonijiet li jistgħu jtellfu l-profittabbiltà ta' negozju jew il-valur imbassar ta' azzjoni ekonomika.

Skeda 2

Miżuri Ewlenija tal-Prestazzjoni Kummerċjali

Qligħ fuq assi medji (QFAM). Indiċi li jkun ogħla sew minn dak ta' banek fi swieq simili li joffri prodotti simili jista' jkun wieħed mill-indikaturi li l-Bank ikun qed jidħol għal riskju ogħla mill-medja.

Qligħ fuq l-ekwità (QFE). Mill-perspettiva tal-azzjonista, aktar ma jkun għoli l-QFE aktar aħjar. Iżda mill-perspettiva tal-Bord, il-Bank m'għandux ifittex li jiġġenera QFE bbażat fuq kapital insuffiċjenti u riskju bla bżonn.

Qligħ nett fuq l-imgħax (QNI). Dan l-indiċi jirrifletti l-kummerċ bankarju tradizzjonali, jiġifieri r-riżultat tal-isforzi tal-Bank li jakkwista fondi u jinvestihom mill-ġdid bi qligħ.

L-ispejjeż netti (mhux imgħax) mqabbla mal-assi medji. Dan l-indiċi jkejjel l-impatt tal-ispejjeż li mhumiex imgħax (bħal ħlas lil persunal u spejjeż oħra) fuq il-qligħ tal-Bank u jista' jkun indikatur tal-effiċjenza tal-Bank fil-ħolqien ta' profitt.

Il-kapital imqabbel mal-ekwità. Fiduċja fil-qagħda tal-Bank tista' tkun kruċjali għall-kapaċità tiegħu li joħloq aktar negozju. Bank immexxi tajjeb normalment jaħdem b'kapital akbar minn dak minimament meħtieġ. Il-Bord għandu jkun attent għal kull tnaqqis f'dan l-indiċi, għandu jara għaliex dan ġara u jirrakkomanda l-azzjoni meħtieġa biex isostni livell ta' kapital xieraq.

Self mhux produttiv imqabbel mas-self totali. Livell għoli ta' self mhux produttiv jista' jindika nuqqasijiet fil-prattiċi ta' sottoskrizzjoni jew nuqqas ta' monitoraġġ tal-qagħda finanzjarja ta' min jissellef.

Telf nett imqabbel mas-self totali. Dan il-proporzjon huwa indikatur tal-kwalità tal-assi. Il-Bord għandu jiddetermina x'wassal għal telf akbar u jirrakkomanda r-rimedji meħtieġa.

Skeda 3

Oqsma Ewlenija ta' *Policy*

AMMINISTRAZZJONI TAL-PORTAFOLL TA' SELF

Il-Bord tad-Diretturi għandu jissorvelja l-amministrazzjoni tal-portafoll sħiħ ta' self biex jikkontrolla r-riskju u jsostni negozju ta' self li jħalli l-qligħ.

POLICY DWAR SELF

Il-*policy* tal-Bank dwar self għandha tiffoka fuq il-kompożizzjoni tal-portafoll u għandha tistabbilixxi normi għal deċiżjonijiet ta' kreditu individwali. Il-limiti tar-riskju għandhom ikunu speċifikati.

PROGRAMM TA' REVIŻJONI TAS-SELF

B'żieda mal-*policy* ġenerali dwar self, il-Bord għandu jordna lill-Bord tad-Diretturi jistabbilixxi programm intern ta' reviżjoni tas-self li jkun indipendenti mill-funzjoni ta' self. Dan il-programm, li huwa essenzjali għall-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu, għandu jikkontrolla l-kwalità tal-assi, il-konformità mal-prassi ta' self stabbilita u normi ta' kreditu, u l-konformità ma' liġijiet u regolamenti.

PROVVEDIMENT GĦAL TELF FUQ SELF (PTS)

Il-Bord għandu jiżgura li l-Bank ikollu programm għall-iżvilupp, il-manutenzjoni u d-dokumentazzjoni ta' proċess komprensiv, sistematiku u konsistenti biex jiddetermina l-allokazzjoni ta' PTS u provvediment ta' telf fuq self.

AMMINISTRAZZJONI TAL-PORTAFOLL TA' SELF - OQSMA TA' INTERESS

Meta jiġi biex jikkunsidra l-attivitajiet ta' self tal-Bank, il-Bord tad-Diretturi għandu jifli l-prattiċi u kundizzjonijiet ta' hawn taħt:

Nuqqas ta' sistemi li jgħassu fuq il-konformità ma' limiti legali ta' self. Il-ksur tal-limiti tas-self jista' jwassal għal konċentrazzjoni eċċessiva ta' riskju, u jista' jservi ta' opportunità għal abbuż mir-riżorsi tal-Bank.

Nuqqas ta' sistemi xierqa ta' amministrazzjoni tas-self. Sistema mhux adegwata għall-amministrazzjoni tas-self tista' twassal għal telf inġustifikat.

Dipendenza żejda fuq il-kollateral jew il-fama f'deċiżjonijiet dwar kreditu. Dipendenza żejda fuq fatturi lil hemm mil-likwidità u l-kapaċità tal-ħlas lura f'deċiżjonijiet dwar kreditu tista' tagħti lok għal żieda fis-self mhux likwidu u fil-livell ta' riskju tal-kreditu u tista' tesponi lill-Bank għal telf.

Tkabbir mhux kontrollat tal-assi u żieda tas-sehem mis-suq. Il-Bord tad-Diretturi għandu jkun attent għal kull attività li tista' tindika li l-uffiċjali tas-self qed ikunu laxki fl-applikazzjoni tan-normi tas-self. Prattiċi bħal dawn jistgħu jwasslu għal żieda f'assi mhux likwidi u telf mhux ġustifikat għall-bank.

Ħolqien ta' ammont kbir ta' self biex jinbiegħ lil terzi. Jekk il-Bank jippjana li joħloq ammont kbir ta' self biex jinbiegħ lil terzi bl-għan li jkabbar id-dħul tiegħu, il-Bord tad-Diretturi għandu jara

li s-sistemi u kontrolli tal-Bank huma kapaċi jlaħħqu ma' dan il-volum.

AMMINISTRAZZJONI TAL-ASSI/DEJN

Il-*policy* ta' amministrazzjoni tal-assi/djun hija l-qafas li fih il-*management* tal-Bank jasal biex jilħaq l-oġġettivi tal-Bord tad-Diretturi tal-kompożizzjoni tal-qagħdiet tiegħu, kemm dawk li jidhru fid-dikjarazzjoni tal-bilanċ u kemm dawk mhux riflessi.

Oġġettivi ta' tkabbir żejjed. Bank bi tkabbir żejjed jista' jidħol f'attivitajiet li jesponuh għal riskji mhux ġustifikati. Tkabbir żejjed jista' wkoll iwassal għal żbilanċ bejn il-kapital u l-ekwità u kapital li ma jkunx biżżejjed biex isostni l-attivitajiet tal-Bank.

Dipendenza żejda fuq djun volatili. Ammonti kbar ta' djun li għandhom it-tendenza li jvarjaw b'mod qawwi fil-prezz, bħal ammonti kbar ta' depożiti u prodotti oħra b'imgħax li jista' jvarja ħafna jew li huwa sensittiv għar-riskju, jistgħu joħolqu problemi għall-Bank.

Investiment qawwi fi prodotti suġġetti għal kundizzjonijiet. Investiment qawwi f'assi, djun u prodotti oħra li ma jidhrux fid-dikjarazzjoni tal-bilanċ u li jġorru magħhom ċerti kundizzjonijiet jistgħu jesponu l-Bank għal rati ta' imgħax mhux ġustifikati jew riskji ta' likwidità.

Distakki bejn l-immaturar tal-assi u djun jew bejn assi u djun b'imgħax li jvarja u li jagħlqu fi żminijiet differenti. Distakki kbar li jirriżultaw minn varjazzjonijiet fid-dati tat-tiġdid ta' assi u djun bi prezzijiet li jinbidlu jesponu l-Bank għal telf ta' qligħ u nuqqas ta' likwidità kemm-il darba r-rati ta' imgħax ma jżommux mat-tbassir li jkun sar.

Espansjoni ta' assi/djun mingħajr żieda fil-kapital li jsostnihom. Attivitajiet ta' *leverage* eċċessivi li l-Bank jidħol għalihom jistgħu jaffettwaw l-ammont ta' kapital meħtieġ. Kapital li ma jkunx biżżejjed jista' wkoll iwassal biex il-Bank ma jkunx jista' jiffinanzja u jassorbi riskji potenzjali.

Nuqqas ta' diversifikazzjoni ta' assi u sorsi ta' finanzjament. Konċentrazzjoni ta' assi jew sorsi ta' finanzjament jistgħu jesponu l-Bank għal riskji inkluż riskji ta' kreditu, rati ta' imgħax, likwidità u fama.

Nuqqas ta' kontroll fuq programmi ta' assi titolizzati. Jekk il-Bank juża assi titolizzati biex jiffinanzja l-attivitajiet tiegħu jkun qed iżid il-kummerċjabbiltà tal-assi tiegħu u jżid il-likwidità. Iżda, biex tikkontrolla r-riskji assoċjati ma' dawn it-tip ta' programmi, l-amministrazzjoni għandha tkun attenta għal kif il-bejgħ ta' assi ta' kwalità għolja jaffettwa s-saħħa tal-bqija tal-portafoll.

Nuqqas ta' ħila jew kontroll fuq attivitajiet li ma jidhrux fid-dikjarazzjoni tal-bilanċ jew investimenti kumplessi oħra jew transazzjonijiet ta' ġestjoni tar-riskju. Il-Bord tad-Diretturi għandu jkun attent għal riskji potenzjali u għandu jiżgura li l-Bank ikollu proċeduri sodi li jgħassu u jikkontrollaw ir-riskju qabel ma juża dawn il-prodotti. Il-Bord tad-Diretturi u l-amministrazzjoni għandhom jifhmu r-rwol li dawn it-transazzjonijiet ta' *leverage* għandhom fil-kwadru sħiħ tal-istrateġija tal-Bank.

ATTIVITAJIET TA' INVESTIMENT

L-investimenti għandhom joħolqu qligħ ta' kwalità, jippermettu lill-Bank jiddiversifika l-bażi tal-assi tiegħu, u jżidu l-likwidità. Il-Bord tad-Diretturi għandu jiżgura li l-investimenti li l-amministrazzjoni tagħmel ikunu konformi mal-politika li hu jaddotta.

ATTIVITAJIET TA' INVESTIMENT - OQSMA TA' INTERESS

Meta jiġi biex jikkunsidra attivitajiet ta' investiment, il-Bord tad-Diretturi għandu jifli sewwa l-prattiċi u kundizzjonijiet li ġejjin:

Nuqqas ta' għażla bir-reqqa ta' mingħand min jinxtraw it-titoli.

Sforzi għal qligħ akbar mingħajr ma jitqiesu oġġettivi oħra tal-portafoll.

Ix-xiri ta' investimenti ta' kwalità baxxa għal qligħ akbar.

Ix-xiri ta' titoli strutturati mingħajr stħarriġ fil-fond.

Nuqqas ta' diversifikazzjoni adegwata fl-investimenti.

Nuqqas ta' konsiderazzjoni tal-garanziji meħtieġa f'deċiżjonijiet dwar investimenti.

Nuqqas ta' sistemi ta' kontrolli sodi f'investimenti u attivitajiet kummerċjali.

Nuqqas ta' assigurazzjoni li l-portafoll ta' investimenti jikkonforma man-normi kurrenti.